厚街镇2021年“5·3”一般高处坠落事故调查报告

厚街镇 “5·3”一般高处坠落事故调查组

2021年8月

目录

一、基本情况.....1
（一）事故相关单位情况.....1
（二）事故相关人员情况.....3
（三）事故发生背景.....4
二、事故发生经过和应急处置情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）应急救援处置情况.....5
（三）事故善后工作.....6
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....6
（一）人员伤亡情况.....6
（二）直接经济损失.....7
四、事故相关调查情况.....7
（一）现场检查情况.....8
（二）事故勘查技术分析.....13
（三）其它相关情况.....14
五、事故原因及性质认定.....15
（一）事故原因.....15
（二）事故性质.....16
六、履职情况.....16
（一）事故相关单位和人员履职情况.....16

（二）行业主管部门履职情况.....17
七、事故责任认定和处理建议.....18
八、事故防范措施.....20
（一）深刻吸取事故教训.....20
（二）加强安全隐患排查和监督.....20

厚街镇“5·3”一般高处坠落事故调查报告

2021年5月3日14时30分许，位于东莞市厚街镇莞太路厚街段168号厚街万达广场内发生一起一般高处坠落事故，事故造成一人受伤。

为查明事故原因，依法追究相关单位和人员的责任，使相关责任人受到教育，落实事故整改措施，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了由厚街镇委副书记丁金诺为组长，厚街镇应急管理分局、厚街镇经济发展局、厚街镇房管所、厚街镇纪检监察室、厚街镇公安分局三屯派出所、厚街镇总工会、厚街镇司法分局以及厚街镇宝屯社区等有关人员参加的厚街镇“5·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 东莞市常平鹏鑫机电冷气设备维修店（以下简称“鹏鑫机电”），统一社会信用代码：92441900MA4X579D4K，经营者：王年前，类型：个体工商户，注册日期：2017年09月21日，组成形式：个人经营，核准日期：2017年09月26日，登记机关：东莞市市场监督管理局，登记状态：在营（开业）企业，经营场所：东莞市常平镇司马村安和三街34号，经营范围：维修、安装：机电设备、家用电器、中央空调工程、空气能中央热水工程；销售：家用电器、机械设备、电子设备、冷气设备。

2. 东莞市厚街锅房破店餐饮店（以下简称“锅房破店”），统一社会信用代码：92441900MA565C4J25，组成形式：个人经营，类型：个体工商户，经营场所：广东省东莞市厚街镇莞太路厚街段168号厚街万达广场1幢2单元2015室，经营者：谢仁滔，注册日期：2021年03月25日，经营范围：餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），核准注销日期：2021年06月17日。

3. 深圳市开元国际物业管理有限公司东莞厚街万达广场管理处（以下简称“开元物业”），统一社会信用代码：91441900MA4UK1QX9P，类型：其他有限责任公司分公司，营业场所：东莞市厚街镇康乐北路与体育路交汇处厚街万达广场住宅区18栋底层一楼，负责人：崔尹龙，成立日期：2015年11

月23日，营业期限自：2015年11月23日至长期，经营范围：物业管理；物业机电设备保养；机动车停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.东莞厚街万达广场商业管理有限公司（以下简称“厚街万达广场”），统一社会信用代码：91441900304044141D，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：广东省东莞市厚街镇莞太路厚街段168号厚街万达广场1幢401室，法定代表人：王志彬，注册资本：100万元（人民币），成立日期：2014年05月21日，营业期限：2014年05月21日至无固定期限，经营范围：批发、零售：预包装食品、散装食品（含现场制售）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟、医疗器械、图书、音像制品、电子出版物、日用品、纺织品、服装、皮具、五金交电、通讯器材、办公用品、珠宝首饰、工艺礼品、体育器材、家用电器、电子产品、家具、建筑材料、装饰材料；电力销售；集中式供水；商场管理；物业管理；停车场管理；物业租赁；园林绿化养护；会议及展览策划；展览展示服务；市场调研；设计、制作、发布国内外各类广告；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.王年前，男，汉族，48岁，系本次事故的伤者。

2. 武锐，男，汉族，35 岁，系深圳市开元国际物业管理有限公司东莞厚街万达广场管理处维修工。

3. 肖超，男，汉族，32 岁，系东莞市厚街锅房破店餐饮店店长。

4. 王天印，男，汉族，37 岁，系深圳市开元国际物业管理有限公司东莞厚街万达广场管理处安全主管。

5. 崔尹龙，男，汉族，31 岁，系深圳市开元国际物业管理有限公司东莞厚街万达广场管理处负责人。

6. 花之春，男，满族，31 岁，系东莞厚街万达广场商业管理有限公司副总经理。

7. 谢仁滔，男，汉族，30 岁，系东莞市厚街锅房破店餐饮店登记经营者、总经理。

8. 张贺成，男，汉族，28 岁，系东莞市虎门锅很牛餐饮店前台、伤者王年前的外甥。

9. 刘海，男，汉族，32 岁，系东莞市厚街锅房破店餐饮店股东。

10. 朱世翔，男，汉族，19 岁，系东莞市虎门锅很牛餐饮店员工，事发时系东莞市厚街锅房破店餐饮店员工。

（三）事故发生背景

2021 年 3 月 11 日，锅房破店在鹏鑫机电处购买了空调，空调安装使用一段时间后，锅房破店店长肖超向鹏鑫机电经营

者王年前反映空调管漏水问题，要求处理。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年5月3日中午，王年前来到锅房破店处理空调管道漏水问题。约13时03分，肖超与王年前一同来到锅房破店所在的三楼平台管道连接处察看现场，谈论漏水的原因、处理方法。在此期间，肖超借用了管道连接处旁边的店铺的水泥，让王年前修补管道连接处的缝隙。后来肖超先离开三楼，剩下王年前工作，直到13时46分，王年前离开了三楼。

当天下午，管理处维修工武锐接到管理处有关了解锅房破店漏水事项的工作指示，后又碰到锅房破店肖超并了解锅房破店空调漏水情况。约14时15分，武锐来到三楼平台查看现场，王年前紧接着也来到三楼平台，两人走到平台管道连接处查看漏水情况，还不时指向四楼悬挑板。随后两人来到四楼，武锐用门禁卡打开四楼的门。约14时30分，王年前从四楼悬挑板坠落到三楼平台。武锐称，王年前向其提出上四楼查看，上了四楼武锐准备用手机拍照证明开展工作，没留意到王年前何时以及因何跨越栏杆下坠，只看到王年前往下坠的瞬间。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，武锐立即致电肖超，称伤者掉下来，随即下楼。肖超接到电话后，随即上楼，并拨打120急救电话。随后

救护车到达现场，肖超协助医护人员将伤者送至救护车，并随车到厚街医院。

厚街镇各有关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员前往现场了解事故第一手资料，开展现场处置工作，控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查奠定基础。

经评估，事故发生后相关部门现场部署到位、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后工作

事故发生后，厚街镇有关部门和社区积极组织各有关单位与伤者王年前的家属沟通协调，对其进行安抚。截至2021年6月16日，锅房破店垫付了人民币2万元，开元物业爱心捐赠1万元和垫付医疗费1万元，厚街万达广场爱心捐赠1.1万元。事故调查组已协调法律援助机构，为王年前家属提供法律援助，法律援助处已指派律师，法援律师参与调解，并已于2021年8月到法院立案。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成1人受伤。具体情况如下：

伤者王年前，男，系锅房破店通知前来修补空调管道连接处缝隙的人员。根据东莞市厚街医院出具的《诊断证明书》，诊断如下：右侧额颞顶部创伤性急性硬膜下出血、左侧额颞创伤性急性硬膜下出血、创伤性蛛网膜下腔出血、右侧小脑半球及双侧大脑广泛脑挫裂伤、创伤性脑内血肿、弥漫性脑肿胀、脑疝、弥漫性轴索损伤、右侧额骨及双侧颞顶枕骨多发颅骨骨折、颅底骨折、右侧颞颌关节损伤、气颅、多发头皮血肿、右肺挫裂伤、右侧创伤性气胸、双侧肾上腺损伤、胸 8-10 棘股骨折、失血性休克、创伤性宁血症、重度贫血、脓毒血症、急性肾功能不全、吸入性肺炎、左侧肾盂盏铸型结石、双肾多发囊肿、脊椎退行性变、双侧枕叶脑梗死、电解质代谢紊乱、肝功能异常、全身多处软组织挫擦伤。

（二）直接经济损失

伤者已从厚街医院出院，累计产生医疗费 408090.29 元。目前伤者家属与相关方尚未达成赔偿协议。

四、事故相关调查情况

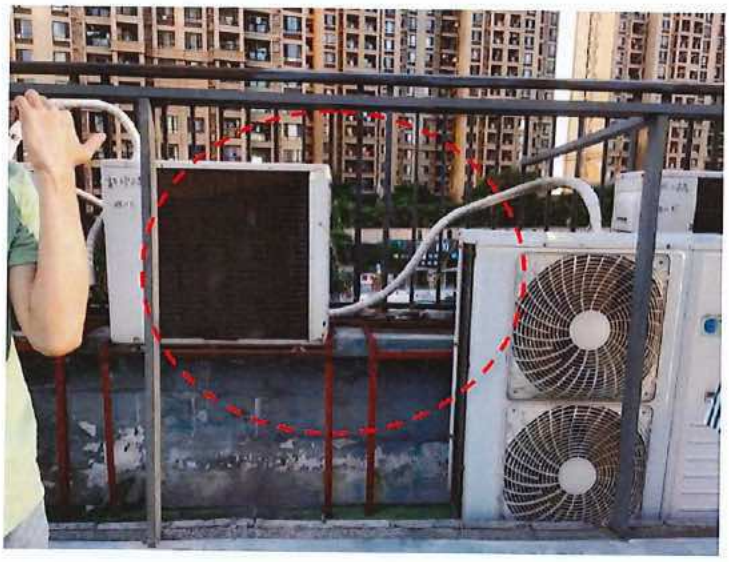
事故于 2021 年 5 月 3 日下午 14 时 30 分许发生在厚街万达广场 3 楼平台，事故现场如下图所示：



图一

（一）现场检查情况

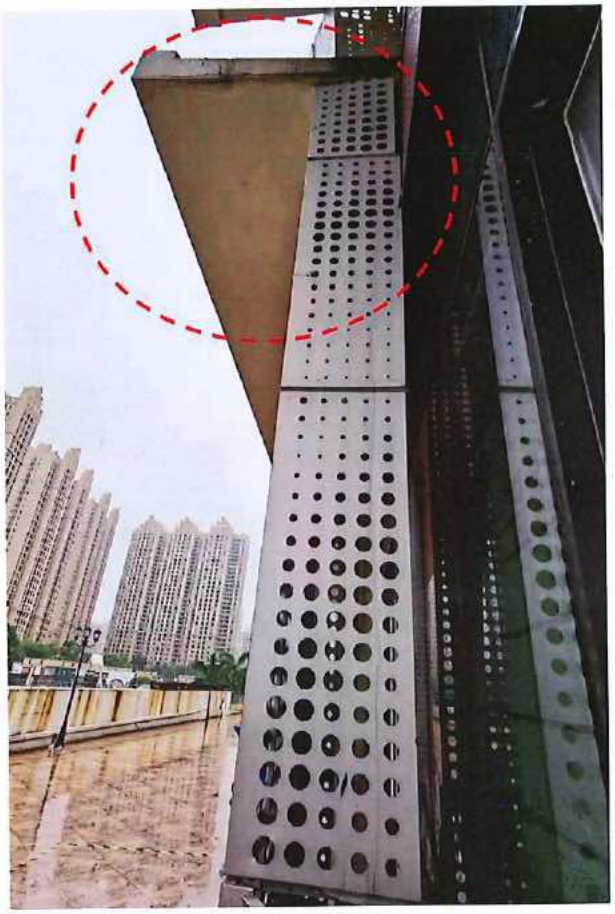
现场位于东莞市厚街镇莞太路厚街段168号厚街万达广场金街2015商铺楼顶平台。金街2015商铺楼顶上方的空调机平台处设有围栏(见图二),其中铁制围栏高约110CM(见图三),翻越后为架设空调外机的水泥地面平台（即四楼悬挑板），该平台没有防护栏，地面有碎石（见图四）。四楼悬挑板屋檐边下雨天存在滴水情况（见图五），水滴滴在三楼平台的空调管道连接处旁边并形成积水，积水旁存在缝隙。详见下图:



图二



图四



图五

三楼平台外的监控设备无声音接收功能且主要位置被遮挡（见图六），无法分辨王年前与肖超、武锐的现场对话，相关影像也无法反映现场整体情况。四楼天台需要使用门禁卡才能进入，事故发生区域无监控设备。

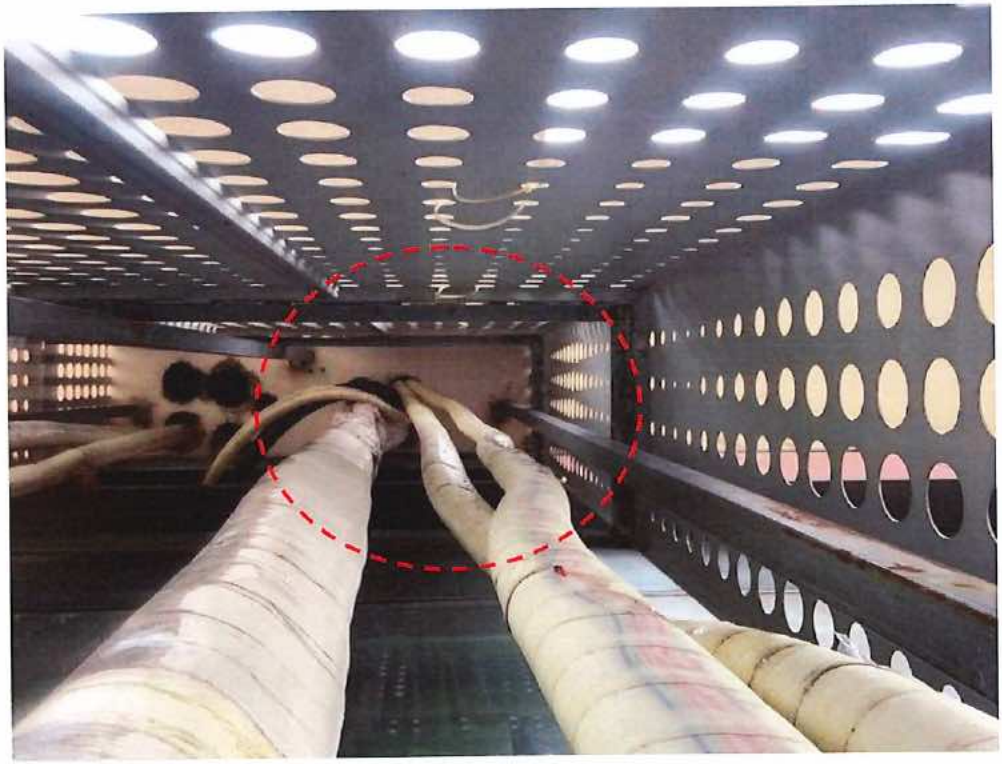


图六

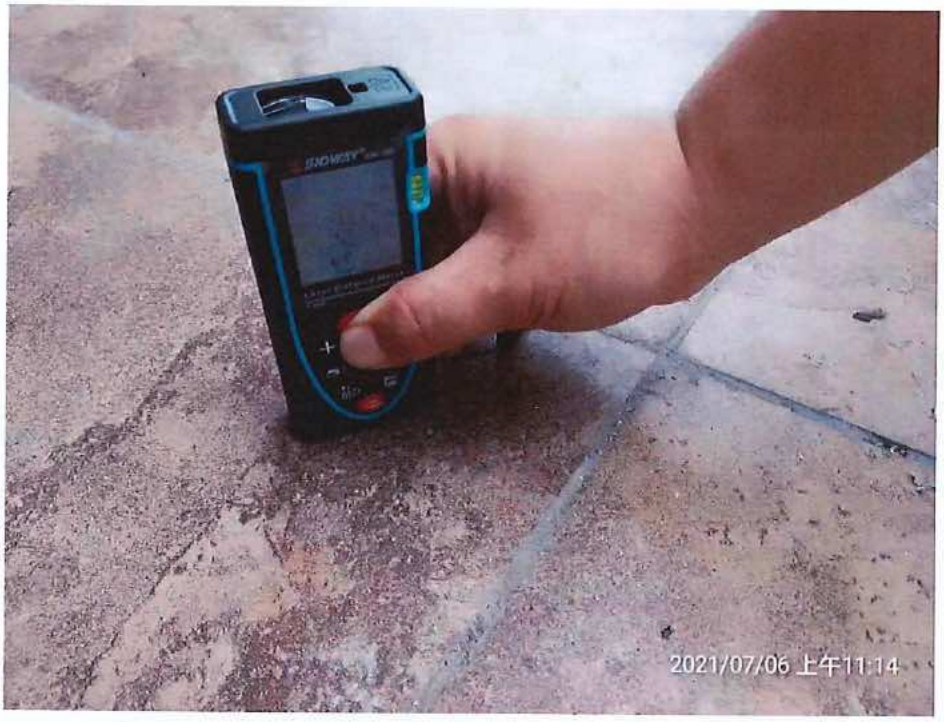
三楼平台底面（“锅房破店”顶上）有开发商预留的空调管道孔（见图七）。四楼悬挑板有预留的空调管道孔（见图八），为商家共用。



图七



图八



图九

（二）事故勘查技术分析

东莞市大业建筑技术咨询有限公司的鉴定结果显示：三楼平台底面（“锅房破店”顶上）渗透水的主要原因是雨水从四楼悬挑板顺着 1#空调管道（见图八）流到三楼平台底面（“锅房破店”顶上），导致三楼平台底面（“锅房破店”顶上）的空调管会有明显的渗漏水现象。

事故调查组根据现场勘查情况和专家出具的技术分析报告进行了科学分析和讨论，结果如下：

武锐和王年前一同上到四楼，王年前未佩戴任何防护用具、用品翻越四楼铁制围栏进入四楼悬挑板，导致其失足坠落到距离四楼悬挑板 4.514 米（见图九）的三楼地面。

（三）其它相关情况

1.根据肖超提供的微信截图，事故调查组根据《东莞市常平鹏鑫机电冷气设备维修店空调安装施工确认单》的店名和联系电话13XXXXXXXXX，于“国家企业信用信息公示系统（广东）”（网址：http://gd.gsxt.gov.cn/）查询到东莞市常平鹏鑫机电冷气设备维修店的经营者显示为“王年前”，于微信查询到13XXXXXXXXX的号码显示微信用户名称为“鹏辉机电XXXX XX”，与肖超出示的微信对话对象为同一人。

2.根据13XXXXXXXXX号码的微信用户名“鹏辉机电XX”，于“国家企业信用信息公示系统（广东）”（网址：http://gd.gsxt.gov.cn/）查询“鹏辉机电”，共显示22条信息，其中东莞市范围内有1条，为“东莞市常平鹏辉五金电器机电制冷批发部”，经营者：谢鹏辉，经营范围：销售：五金制品、家用电器、模具五金、机电制冷配件、包装材料、五金电动工具、劳保用品；维修：电动工具、机电制冷设备，已于2020年09月18日注销。

3.根据张贺成与王年前的微信对话截图，锅房破店经张贺成在2021年3月于鹏鑫机电处购买空调，有微信图片收款收据、空调安装施工确认单以及肖超和张贺成微信转账记录，但未见合同。

4.事故调查组在“全国安全生产资格证书查询”系统查询

到，王年前已取得高处作业资格证，有效期为 2018 年 08 月 27 日至 2024 年 08 月 27 日。

5. 为了查明事发经过和原因，调查组对锅房破店店长肖超、负责人谢仁滔、股东刘海、前员工朱世翔，开元物业负责人崔尹龙、安全主管王天印和维修工武锐，厚街万达广场副总经理花之春，伤者外甥张贺成等进行了询问，但上述笔录未显示王年前如何在四楼高处坠落及其在四楼受伤经过。

6. 开元物业和厚街万达广场均未提供双方关于四楼的管理协议，但崔尹龙提到四楼有交叉管理区域，金街商户到四楼作业须通知开元物业，并由开元物业工作人员带至四楼，凭门禁卡进入天台，若金街商户摆放的空调外机位置有误，均由开元物业协调。

五、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1. 直接原因

王年前未佩戴任何防护用具、用品翻越四楼铁制围栏从事危险作业，从而失足坠落到三楼地面，是本起事故发生的直接原因。

2. 间接原因

（1）锅房破店未与王年前签订协议，约定作业注意事项，对前来作业人员的现场监督、检查不到位；

（2）开元物业对在金街四楼外来施工未填写工程单，未对施工人员及其防护装置进行安全检查。

安全技术分析：经查阅调查笔录及东莞市厚街医院出具的《诊断证明书》结合现场技术勘察：（1）四楼悬挑处距离地面为 4.514 米（见图九）；（2）王年前重伤处皆为右侧，由此可判定伤者系上半身右侧先着地。综上所述并结合现场模拟推理：伤者王年前系失足而坠落受伤。

（二）事故性质

调查组经调查认定，厚街镇 2021 年“5·3”一般高处坠落事故是一起安全生产责任事故。

六、履职情况

（一）事故相关单位和人员履职情况

1. 鹏鑫机电经营者即本案伤者王年前虽已取得高处作业操作证，但作业前未进行风险辨识，未采取相应安全措施。

2. 锅房破店虽然已审查王年前的高处作业操作证，并于作业前告知王年前上天台要开具工程单，但未与王年前签订协议，约定安全注意事项，对作业人员的现场监督、检查不到位。

3. 开元物业已制定《设备管理手册》《社区安全秩序服务手册》《客户投诉处理服务流程》等制度，日常对工作人员开展设施设备巡查、设备安全管理与电气维修规定、关于登高梯子使用注意事项等安全培训，组织工作人员使用巡查 APP，

将发现的事故隐患记录在册，但对进入服务范围内的作业管理不严，未严格审查进入服务范围内作业人员的资格证书，对进入服务范围内作业进行的现场监督、检查不到位，未及时发现和制止作业人员违章作业、未督促作业人员正确佩戴使用劳动防护用品。

4. 崔尹龙作为开元物业负责人已组织制定员工手册，日常组织召开安全防范工作例会，部署安全防范工作，组织开展安全教育培训，组织工作人员使用巡查 APP，并要求工作人员于工作群实时上传巡查工作照片。

5. 武锐作为开元物业维修工未及时发现和制止作业人员违章作业、未督促作业人员正确佩戴使用劳动防护用品。

6. 厚街万达广场已于四楼入口设置门禁，于四楼天台设置 110CM 的铁制围栏，已采取相应安全措施，且事故涉及的四楼空调外机不在其监管和服务范围。

（二）行业主管部门履职情况

厚街镇房地产管理所（以下简称“厚街房管所”），作为辖区物业管理的主管部门，对辖区物业管理公司传达安全工作知识，研究部署安全防范工作。一是召开工作会议。2021 年 1 月 8 日，组织厚街镇物业小区召开安全防范暨疫情防控工作会议，会议对各物业管理公司落实安全生产管理主体责任、疫情防控、垃圾分类等问题作出布置工作。二是推行应

急预案备案制度。要求辖区 48 个小区物业管理公司制定突发事件、“三防”等应急预案，并将相关预案送至该所备案，截至目前，共备案 40 份。三是加强配合主管部门开展安全督导。为了切实做好辖区各小区安全工作，每月安排工作人员到各小区开展检查，做好检查记录，并与小区有关负责人座谈，“面对面”传达安全工作要求。对发现存在安全隐患问题的，要求相关物业管理公司立即或限期整改。截至目前，共检查物业管理公司和小区 100 家次。四是建立例会制度。为切实做好辖区各物业管理公司和小区的安全工作，该所负责人陈锐雄同志于每周例会上部署安全工作，各检查人员对检查情况进行汇报，提出问题，研究对策。在重点时期和节假日，进一步配合主管部门督查整治工作，所领导亲自部署、亲自带队、亲自抓，精心组织，周密安排。五是加强安全宣传力度。通过文件传达和微信工作群传达的形式，对辖区物业管理公司开展安全教育。

七、事故责任认定和处理建议

（一）鹏鑫机电经营者为王年前本人，王年前安全意识不足，未佩戴任何防护用具、用品翻越四楼铁制围栏进入危险区域作业，不慎坠落受伤，对事故负有责任。鉴于王年前自身已受重伤，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条等规定，事故调查组

建议不追究王年前和鹏鑫机电行政责任。

（二）锅房破店虽已审查王年前的高处作业操作证，并于作业前告知王年前上天台要开具工程单，但未与王年前签订协议，约定作业注意事项，对前来作业人员的现场监督、检查不到位，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条等规定，事故调查组建议不对锅房破店（个体工商户经营者：谢仁滔）给予事故责任罚款处罚，但锅房破店（现已注销）对本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应由经营者谢仁滔依法承担相应的赔偿责任。

（三）开元物业对在金街四楼的外来施工未按流程填写工程单，未对进入四楼的施工人员防护用具进行安全检查、监督，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条等规定，事故调查组建议不对开元物业给予事故责任罚款处罚，但开元物业对本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。同时，建议由厚街房管所约谈开元物业主要负责人。

（四）厚街万达广场已于四楼设置门禁，于四楼天台设置110CM的铁制围栏，且由于事故的发生源于金街商户空调问题，四楼空调外机日常由开元物业负责协调安装作业和摆放事宜，

事故时也是开元物业的人员现场负责协调，因此，厚街万达广场对事故不负责任。

（五）武锐未及时发现和制止作业人员违章作业、未督促作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，建议由开元物业根据工作守则对其给予处理。

（六）建议厚街镇安委办约谈厚街房管所负责人，进一步督促做好辖区物业管理公司的安全监管工作。

（七）与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

八、事故防范措施

（一）深刻吸取事故教训。作业人员要认真学习并严格执行相关的安全生产规章制度和安全操作规程。生产经营单位要严格落实安全生产主体责任，聘请具有资质的作业人员，并与作业人员签订作业协议，约定工作时间、工作地点、工作内容和注意事项，加强对工作人员的安全教育和培训以及日常工作管理，强化作业人员的安全意识，确保作业人员具备必要的安全知识，同时要严格遵守有关安全生产管理规定，按照规定开展工作。

（二）加强安全隐患排查和监督。厚街镇房管所要加强监管物业管理公司的安全生产履职情况，对厚街镇辖区内的物业管理公司进行安全生产工作指导，及时消除事故隐患，防范安

全事故的发生。厚街镇经发局要加强监管大型商业综合体的安全生产履职情况，对厚街镇辖区内的大型商业综合体进行安全生产工作指导，及时消除事故隐患，防范安全事故的发生。